113年司法官律師考試 - 法律倫理（1301）

113年公務人員特種考試司法官考試（第一試）
113年專門職業及技術人員高等考試律師考試（第一試）
科目：綜合法學（二）（刑法、刑事訴訟法、法律倫理）
本文件僅整理法律倫理部分（第71-75題）

第71題

有關利益衝突之敘述，下列何者未違反律師倫理規範？

(A) A曾委託甲律師處理其對B之請求禁止B侵害A之專利權訴訟事件。該案件終結後，第三人C委託甲律師對A提起分割某不動產之訴訟
(B) A與B原為夫妻，後協議離婚，A委請甲律師擔任離婚協議書之見證人。後A與B因離婚協議書約定事項發生爭議，B委任甲律師對A提起訴訟
(C) 甲律師曾受A公司委任對於董事B的競業禁止事項出具意見。甲後來接受B的委任，對A公司請求停止執行關於B的競業禁止之董事會決議
(D) 甲律師聘僱乙律師，甲允許乙自行接案。若乙律師受當事人A之委任，甲得同時接受同一案件對造 B的委任

答案：(A)

第72題

甲律師擔任 A 公司之法律顧問，因而得知 A 公司所推出的金融商品其實是一個詐欺騙局，會讓投資大眾遭受重大的財產損失。其後，甲律師終止與A公司的委任關係。在某次參加大學同學聚會時，甲律師的同學乙談到想要投資A公司的該金融商品，甲可不可以警告乙該商品其實是一個詐欺騙局？

(A) 可以，A公司推出的金融商品是會造成乙財產重大損害的犯罪行為，可以揭露
(B) 不可以，律師應該為當事人保守秘密，絕對不可以洩漏
(C) 不可以，因為金融詐欺只會造成財產損害，沒有危害到生命或身體
(D) 如果甲律師還是A公司的顧問就不可以，現在已經不是顧問，應該就可以

答案：(A)

第73題

某大學法律系甲教授擔任A及B兩人間工程承攬爭議事件之主任仲裁人，仲裁判斷有利於A。不久，甲教授便離開教職，從事律師工作。B因不服該仲裁結果，提起撤銷仲裁判斷之訴訟，A欲聘請甲律師擔任其訴訟代理人，下列敘述何者正確？

(A) 因仲裁判斷結果有利於A，甲可以受任擔任A之訴訟代理人，因其熟悉案情，有助於維護A之權益
(B) 甲律師先前擔任仲裁人，即使得A與B之同意，甲律師仍不得在撤銷仲裁判斷之訴訟中擔任A之訴訟代理人
(C) 因 A 聘請甲律師擔任訴訟代理人時，等同 A 已認可並接受該利害衝突，故甲律師接受委任未違反律師倫理
(D) 甲不可接受委任，因其未得仲裁協會同意

答案：(B)

第74題

甲是律師事務所的合夥人，乙為事務所的受僱律師。乙為求勝訴，私下會見已委任律師之對造當事人。下列敘述何者正確？

(A) 乙之行為有助於當事人勝訴，縱使違反其他法令，但不違反律師倫理規範
(B) 委任人是委任甲處理案件，乙只是甲的受僱律師，乙之行為不影響甲的律師倫理義務
(C) 乙律師知道對造已委任律師，不應該私下會見對造
(D) 因乙為甲所僱用，甲不得將此事通知乙所屬之律師公會進行懲戒程序

答案：(C)

第75題

甲律師受僱於某事務所並被指派承辦當事人A的案件，因為甲律師即將離職，受僱於另一事務所，甲律師就向 A 說明因只有他最清楚案情，希望 A 能夠與原事務所終止委任，繼續由甲律師承辦。甲律師之行為有沒有違反律師倫理相關規範？

(A) 有，受僱律師離職時不能夠促使當事人轉委任自己為受任人
(B) 沒有，律師業務的競爭本來就各憑本事，除非甲律師有惡意詐欺脅迫之行為，否則要求並促使當事人轉委任自己，為法之所許
(C) 如果這個案件真的只有甲律師瞭解，甲律師可以促請當事人轉委任自己。如果原事務所還有其他律師瞭解案情就不可以
(D) 如果甲律師新任職的事務所同意就可以，不同意就不行

答案：(A)
